

4022911/PH/hypotheek

Heden, een december tweeduizend zeventien verschenen voor mij, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem, kantoorhoudende te Andel:

- a. 1. de heer **PIETER JOHANNES TANKENS**, geboren te Woudrichem op negen november negentienhonderd drieëntachtig (legitimatie: paspoort nummer: NMJ913K34, geldig tot zevenentwintig januari tweeduizend negentien);
 2. mevrouw **TEUNITA HENRIETTE FLOOR**, geboren te Renswoude op zes oktober negentienhonderd eenentachtig (legitimatie: paspoort nummer: NV697HR13, geldig tot twee december tweeduizend zesentwintig);
- beiden wonende te 4281 KN Andel, gemeente Woudrichem, Burgemeester Baxlaan 1a, op huwelijkse voorwaarden in voor hem eerste en voor haar eerste echt gehuwde echtgenoten; verschenen persoon sub a.1 hierna te noemen: hypotheekgever en de verschenen personen sub a.1 en 2 genoemd hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen 'de schuldenaar'; en
- b. de heer Peter Antonie van Herwijnen, werkzaam en ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde notaris Bongers, Julianastraat 1, 4281 NR Andel, geboren te Andel op eenentwintig mei negentienhonderd zevenenvijftig, te dezen handelende als mondeling gevolmachtigde van de naamloze vennootschap de Volksbank N.V., handelend onder de naam **RegioBank**, statutair gevestigd te Utrecht en aldaar kantoorhoudende aan de Croeselaan 1 (postcode 3521 BJ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 16062338 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus 918, 3500 AX Utrecht), hierna zowel de Volksbank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: 'de bank'.

De comparanten verklaren als volgt:

Overeenkomst tot vestigen hypotheek- en pandrechten

De schuldenaar/hypotheekgever en de bank komen overeen dat ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en pandrechten wordt verleend op de in deze akte en in na te melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot zekerheid zoals hierna vermeld.

Vestiging hypotheekrecht

De in de aanhef onder a. genoemde schuldenaar/hypotheekgever verleent aan de bank, tot zekerheid voor de betaling van:

al hetgeen de bank blijkens haar administratie nu of te eniger tijd van de schuldenaar te vorderen heeft of zal hebben:

- a. uit hoofde van de door de bank en de schuldenaar gesloten overeenkomst van verstrekte geldlening van in hoofdsom **tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 297.000,00)** zoals vastgelegd in de door de schuldenaar ondertekende offerte hypothecaire geldlening van **eenendertig oktober tweeduizend zeventien** en zoals deze is of zal worden vastgelegd in een door de

bank en de schuldenaar gesloten respectievelijk te sluiten overeenkomst van geldlening RegioBank (particulier) of zoals deze eventueel, al dan niet met kredietfaciliteiten, later gewijzigd, aangevuld of verhoogd mocht worden;

- b. uit hoofde van de heden tussen de bank en de schuldenaar bestaande rekening-courant; en/of
- c. uit welken andere hoofde ook, al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, al dan niet uit hoofde van gewoon bankverkeer zowel in als buiten rekening-courant, tot een totaalbedrag van **tweehonderdzevenennegentigduizend euro (€ 297.000,00)**, te vermeerderen met al hetgeen de bank nu of te eniger tijd van de schuldenaar te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van renten, boeten, kosten en/of premies tot maximaal vijftig procent (50%) van voornoemd bedrag of **eenhonderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 148.500,00)** derhalve tot een totaalbedrag van **vierhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 445.500,00)**, recht van **eerste** hypotheek op:
het recht van eigendom met betrekking tot het woonhuis met ondergrond, erf, tuin met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, staande en gelegen te 4281 KN ANDEL, Burgemeester Baxlaan 1a, kadastraal bekend gemeente WOUDRICHEM, sectie I, nummers 2303, 2715 en 2718, ter grootte van respectievelijk twee are zestig centiare (2 a 60 ca); drieënzestig centiare (63 ca) en drieëndertig centiare (33 ca);

hierna te noemen: 'het registergoed'.

Aanvaarding

De in deze akte vermelde hypotheekverlening, verpandingen, volmachten en verdere verbintenissen worden door de bank aanvaard.

Woonplaatskeuze

Partijen kiezen terzake van deze akte woonplaats ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

Einde kadasterdeel

Het registergoed is door de hypotheekgever juridisch verkregen als volgt:

- nummer 2303 door levering krachtens koop. Deze levering blijkt uit een akte op dertien november tweeduizend negen verleden voor notaris Bongers, voornoemd. Een afschrift van deze akte werd ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op zestien november direct daarop in in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 57458 nummer 69.

Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopprijs en het ontbreken van ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden kunnen maken; en

- de nummers 2715 en 2718 door levering krachtens koop. Deze levering blijkt uit een akte op achttien november tweeduizend zestien verleden voor notaris Bongers, voornoemd. Een afschrift van deze akte werd ingeschreven in de openbare registers van het kadaster op eenentwintig november direct daarop in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 69458 nummer 54.

Uit deze akte blijkt onder meer de kwijting voor de betaling van de koopprijs en het ontbreken van ontbindende voorwaarden die de

verkrijging ongedaan zouden kunnen maken.

De schuldenaar/hypothekgever staat er jegens de bank voor in, dat hij de volle en onvoorwaardelijke beschikking heeft over het registergoed.

Het registergoed en de hierna onder het opschrift 'vestiging pandrechten inzake het registergoed' vermelde roerende goederen, worden hierna tezamen genoemd: 'het verbondene'.

Voorbelasting en gebruiksrechten

Het registergoed is volgens de schuldenaar/hypothekgever:

- vrij van beslagen en niet belast met beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen;
- niet verhuurd, verpacht of anderszins in gebruik bij derden.

Vestiging pandrechten inzake het registergoed

Tot zekerheid als hiervoor vermeld, geeft de schuldenaar/hypothekgever in pand aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat, de navolgende huidige en toekomstige goederen:

- a) al de roerende zaken die bestemd (zullen) zijn om het registergoed duurzaam te dienen dan wel bestemd (zullen) zijn om daarmee in het registergoed een bedrijf uit te oefenen;
- b) al de roerende zaken die van het registergoed worden afgescheiden;
- c) alle vorderingen ten aanzien waarvan in de algemene voorwaarden is bepaald dat deze aan de bank in pand zullen worden gegeven.

Op de verpande goederen is volgens de schuldenaar/hypothekgever geen beslag gelegd en daarop rusten geen beperkte rechten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank is het de schuldenaar/hypothekgever niet toegestaan de sub a. tot en met c. bedoelde goederen te vervreemden of ten behoeve van een ander dan de bank met enig recht te bezwaren.

Vestiging pandrecht op vorderingen inzake een depot

Indien de bank een geldlening geheel of gedeeltelijk aan de schuldenaar heeft verstrekt of zal verstrekken door storting op een depotrekening bij de bank, verpand de schuldenaar, tot zekerheid als hiervoor vermeld, voor zover nodig bij voorbaat, al de vorderingen die de schuldenaar heeft of te eniger tijd zal krijgen op de bank ter zake van die depotrekening. Aan de bank wordt hierbij mededeling van deze verpanding gedaan. De bank verklaart deze mededeling te hebben ontvangen.

Meerdere schuldenaren/hypothekgevers

Wordt een hypothek- en/of pandrecht verstrekt door meer dan één schuldenaar of hypothekgever, dan zijn deze schuldenaren of hypothekgevers jegens de bank ieder hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze akte.

Overdracht en bezwaring

De schuldenaar/hypothekgever is niet bevoegd het registergoed zonder schriftelijke toestemming van de bank over te dragen, in appartementsrechten te splitsen of met enig beperkt recht of kwalitatieve verplichting te bezwaren.

Verhuur of verpachting van het registergoed; verplichtingen van de schuldenaar/hypothekgever

De schuldenaar/hypothekgever is niet bevoegd het registergoed zonder toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. Er mag geen vooruitbetaling van huur- of

pachtpenningen of andere vergoedingen plaatsvinden en uit huur- of pachtovereenkomsten voortvloeiende rechten mogen niet worden vervreemd of met een beperkt recht worden bezwaard.

Volgens de schuldenaar/hypothekgever zijn geen huur- of pachtpenningen vooruit betaald, is of zal het recht op huur- of pachtpenningen niet worden vervreemd en is of zal dat recht op geen enkele wijze worden bezwaard.

Algemene voorwaarden

Op deze akte en de bij deze akte gevestigde hypotheek- en pandrechten zijn, voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, van toepassing: de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie vijf oktober tweeduizend vijftien in deze akte aangeduid als 'de algemene voorwaarden'.

De schuldenaar/hypothekgever heeft vóór het passeren van deze akte een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen en heeft van de inhoud daarvan kennis genomen.

In de algemene voorwaarden zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen, die hierbij uitdrukkelijk worden bedongen:

Verzekering van het registergoed

De tot het registergoed behorende opstallen dienen door en op kosten van de schuldenaar/hypothekgever op een de bank conveniërende wijze en zolang het hypotheekrecht van de bank voortduurt, te zijn verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij die op grond van de toepasselijke regelgeving bevoegd is in Nederland het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. Het registergoed dient tegen brand- en stormschade en andere, nader door de bank aan te wijzen schadevoorvallen, te zijn verzekerd op basis van de herbouwwaarde.

Beding van niet-verandering

De schuldenaar/hypothekgever mag het registergoed zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank niet van aard of bestemming, van inrichting of gedaante veranderen. Aangebrachte veranderingen mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank ongedaan worden gemaakt. De aan het registergoed al dan niet met toestemming van de bank of met bedoelde machtiging aangebrachte veranderingen zullen mede met het hypotheekrecht belast zijn. Voor zover deze veranderingen niet of, al dan niet na ongedaanmaking niet meer, met het hypotheekrecht van de bank belast zijn, verpand de schuldenaar/hypothekgever deze al dan niet toekomstige veranderingen aan het registergoed aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid als hiervoor vermeld.

De schuldenaar/hypothekgever is verplicht de bank onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van feitelijke wijzigingen aan het registergoed die van invloed kunnen zijn op de aard en/of de waarde van het registergoed.

Herverpanding

De bank is steeds bevoegd alle goederen die zij tot zekerheid als hiervoor vermeld in pand heeft of nog zal verkrijgen te herverpanden. De schuldenaar/hypothekgever geeft hierbij toestemming voor herverpanding door de bank en verplicht zich de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te erkennen.

Vorderingen uit een levensverzekeringsovereenkomst

De schuldenaar heeft op geen enkel moment het recht om vorderingen uit hoofde van één of meer aan een geldleningovereenkomst gekoppelde levensverzekeringsovereenkomst(en) te verrekenen met zijn verplichtingen jegens de bank uit hoofde van enige geldleningovereenkomst. De bank en de verzekeringsmaatschappij zijn twee verschillende rechtspersonen. De rechten en verplichtingen onder de levensverzekeringsovereenkomst(en) zijn onafhankelijk van de rechten en verplichtingen onder de geldleningovereenkomst. Het om welke reden dan ook niet uitbetalen door de verzekeringsmaatschappij onder de levensverzekeringsovereenkomst, heeft geen invloed op de verplichtingen uit hoofde van enige geldleningovereenkomst tegenover de bank, hetgeen betekent dat onder dergelijke omstandigheden de schuldenaar verplicht blijft om aan de verplichtingen uit hoofde van enige geldleningovereenkomst te voldoen.

Afstand en opzegging hypotheek- en/of pandrechten door de bank

De in deze akte verleende hypotheek- en/of pandrechten zullen geheel of gedeeltelijk zijn geëindigd indien door de bank middels een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar/ hypotheekgever geheel of gedeeltelijk afstand van de hypotheek- en/of pandrechten wordt gedaan. De schuldenaar/hypotheekgever stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke gehele of gedeeltelijke afstand van haar hypotheek- en/of pandrechten door de bank. De schuldenaar/hypotheekgever verleent volmacht aan de bank, voor zover de wet toestaat onherroepelijk, met het recht van substitutie, tot het verrichten van de rechtshandelingen die voor gehele of gedeeltelijke afstand vereist zijn. De bank is bevoegd om te bepalen dat de hypotheek- en/of pandrechten nog slechts zullen strekken tot zekerheid van één of meer door de bank aangewezen vorderingen. De bank is te allen tijde bevoegd de in deze akte verleende hypotheek- en/of pandrechten geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een opzegging kan onder meer betrekking hebben op (i) (een gedeelte van) het verbondene, of (ii) (een gedeelte van) hetgeen waarvoor de hypotheek- en/of pandrechten zijn gevestigd.

In geval van gehele of gedeeltelijke beëindiging van de hypotheek- en/of pandrechten zal de bank desgevraagd de schuldenaar/hypotheekgever een bewijs van gehele of gedeeltelijke beëindiging van de hypotheek- en/of pandrechten doen toekomen.

Executie

Indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van enige vordering waarvoor het hypotheekrecht tot zekerheid is gevestigd, is de bank bevoegd het verbondene te executeren en zich op de executieopbrengst te verhalen.

De bank is bevoegd de aan haar verpande roerende zaken die bestemd zijn om het te executeren registergoed duurzaam te dienen of daarmee een bedrijf uit te oefenen tezamen met het te executeren registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.

Beheer en ontruiming

Indien de schuldenaar/hypotheekgever in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen jegens de bank, is de bank bevoegd het registergoed, daartoe gemachtigd door de voorzieningenrechter, in beheer te nemen. Indien dit met het oog op de executie vereist is, is de bank bevoegd het

registergoed onder zich te nemen. In dat geval is de schuldenaar/hypothekgever verplicht het registergoed te ontruimen en ter beschikking van de bank te stellen.

Uitwinning goederen van een derde-hypothekgever

De hypothekgever doet afstand van zijn bevoegdheid van de bank te verlangen dat zij goederen van de schuldenaar uitwint alvorens goederen van de hypothekgever uit te winnen.

Bewijskracht bankadministratie

Tegenover de schuldenaar/hypothekgever strekt een door de bank ondertekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de schuldenaar of de hypothekgever geleverd tegenbewijs.

Kosten

Alle kosten verbonden aan deze akte en de inschrijving ervan in de openbare registers, alsmede aan de verlening, vestiging, instandhouding en beëindiging van het hypothekrecht en de bijbehorende pandrechten, en alle kosten waartoe deze hypothek- en pandrechten aanleiding geven of zullen geven zijn voor rekening van de schuldenaar.

Bevoegdheid

De schuldenaar/hypothekgever is bevoegd tot verlening aan de bank van al de in deze akte genoemde pand-, hypothek- en andere rechten en volmachten.

Toestemming

Voor zover de schuldenaar/hypothekgever uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het aangaan van de bij deze akte geconstateerde rechtshandelingen.

Volmacht

Van het bestaan van de volmacht aan de comparant sub b. genoemd, is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

VOLMACHT HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING(EN)

De hypothekgever geeft volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen, om zonodig namens hem de afstand van hypothekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van de hypothekgever en anderen dan de hypothekgever mochten zijn ingeschreven op het onderpand.

VOLMACHTVERLENING RECTIFICATIE

Partijen verlenen hierbij, voor zoveel nodig onherroepelijk, volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om namens hen of één van hen:

- a. te verschijnen in een akte van rectificatie als in deze akte een onjuistheid casu quo onvolledigheid wordt geconstateerd;
- b. verder al datgene meer te doen wat in verband met het vorenstaande nodig mocht zijn.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

SLOT AKTE

Deze akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en dat zij en hun volmachtgever(s) tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen.

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om negen uur zes minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) J. Bongers

Ondergetekende, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris te Woudrichem, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 01-12-2017 om 11:53 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 72739 nummer 37.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 met nummer

12BC823E7C90E90BE685FE7F193409 toebehoort aan Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.